

1500100-43.2022.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Armando Pereira Da Silva Junior

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038245/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 22926745 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2038245 - 01º D.P. AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500100-43.2022.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500100-43.2022.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2038245/2022 - DEL.POL.SERRA NEGRA, 22926745 -

DEL.POL.SERRA NEGRA, 2038245 - 01º D.P. AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Vistos.

DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 20h30, na Avenida Orlando Audrai Barros Bueno, 456, - Parque Modelo, Amparo/SP, trazia consigo 04 porções de maconha, 02 porções de cocaína e 09 pedras de crack, para entregar a terceiros e sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

A denúncia foi recebida.

Defesa prévia às fls. 150/153.

Confirmado o recebimento da exordial, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas

de acusação e uma informante (genitora do réu). O réu, ao final, foi interrogado. Encerrada a instrução processual, em debates orais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autoria e materialidade delitivas. Já a Defesa postulou a absolvição do réu ante a fragilidade da prova referente ao tráfico e a consequente desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal. Por fim, pleiteou pela fixação de pena mais branda possível.

É o relatório

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

Vejamos.

Como é cediço, para que se faça possível a decisão condenatória, dois requisitos se mostram absolutamente necessários, sem os quais se impõe a absolvição.

Primeiro deve estar provada a materialidade, que, in casu, qualquer dúvida resta ante a análise dos autos exibição, apreensão e constatação provisória, todos carreados. Além disso, há também o exame químico toxicológico definitivo que confirmou a natureza ilícita da droga apreendida (fls. 119/126).

Resta o segundo, a autoria, isto é, ter a real certeza de que o sujeito ativo praticou o fato descrito na norma penal incriminadora.

E, neste ponto, não reside segurança absoluta, necessária à decisão condenatória.

Em síntese, narra a exordial que o réu estava em ponto conhecido de venda de drogas e com certa quantidade de entorpecentes e dinheiro.

Pois bem.

De fato, o réu sempre negou o tráfico. Tanto na delegacia quanto em juízo declarou ser usuário de drogas e que as drogas que portava eram para uso próprio. Neste contexto, apenas fez ressalva quanto às pedras de crack – aduzindo que não eram suas.

Por outro lado, os policiais ouvidos disseram que avistaram o réu em ponto de venda de drogas e, quando ele avistou a viatura, jogou uma sacola ao chão e adentrou em uma lanchonete do local. Os policiais lograram êxito em abordá-lo, bem como localizaram as drogas dentro da sacola que ele jogou ao chão. Além disso, o réu ainda portava R\$ 63,00 e tinha um telefone celular.

Pois bem, nada obstante os fortíssimos indícios que recaem sobre o réu (pequena quantidade de droga, pouco dinheiro, estar em local conhecido como sendo de venda de drogas e condenação anterior por tráfico), forçoso concluir que, ainda que mínima, não há como se rechaçar por completo que as drogas que portava eram para uso próprio – e não para venda a terceiros.

E em verdade, nem os policiais visualizaram ato ou conduta concreta que pudesse denotar que o réu estava mesmo vendendo drogas naquele local. Não se está aqui a dizer que mentiram ou inventaram. Muito pelo contrário, o relato dos policiais sempre foi harmônico e coerente.

No entanto, mesmo a partir dos seguros relatos dos policiais, a imputação de tráfico ao réu decorre de uma presunção (repita-se: pequena quantidade de droga, dinheiro e estar em local conhecido como sendo de venda de drogas) que, por si só, não é capaz de afastar por completo a alegação do réu que referidas drogas eram mesmo para uso próprio.

Disso que se apurou nos presentes autos teria que se extrair todo um convencimento, apenas por presunção, para se afastar a alegação defensiva.

Em outras palavras, a prova da acusação não foi suficiente para formação da culpa.

Mais a mais, é de todos cediço que a decisão condenatória somente pode residir sobre a prova escorreita e harmônica, de modo que não deixe dúvidas acerca da mecânica dos acontecimentos.

Do cotejo, entre as provas carreadas aos autos, não é este o quadro que se encontra, por isso não é possível o decreto condenatório no que tange ao delito de tráfico.

De rigor, portanto, a absolvição.

Absolvição porque não há na denúncia qualquer menção a elementar do tipo “para consumo pessoal”, daí porque não é possível a simples desclassificação.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva e, por conseguinte, absolvo DOUGLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA, já qualificado nos autos, da imputação que

lhe foi feita como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Em razão da absolvição, revogo a prisão preventiva decretada. Expeça-se o competente alvará de soltura clausulado.
P.I.C.

Amparo, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA